

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אושר שקלים

אופיר כץ

בועז ביסמוט

מצטרף : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/3487

הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון – תמונה בדבר נזקי העישון),
התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 9 בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג–1983¹
(להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9 –

(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ותמונה בדבר נזקי העישון";

(2) בסעיף קטן (א), אחרי "מודגשת בקו תחתיה" יבוא "וכן מודפסת או מודבקת עליה תמונה בדבר נזקי העישון בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (1א)";

(3) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(1א) שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין התמונה בדבר נזקי העישון כאמור בסעיף קטן (א), לרבות גודלה היחסי, תוכנה, וכן סוגים שונים של תמונות, החלפתן ואופן הופעתן של תמונות כאמור".

(4) בסעיף קטן (ג), במקום "נוסח אזהרה שנקבע לפי סעיף קטן זה ייכנס לתוקפו תוך 45 ימים מיום פרסומו ברשומות" יבוא "נוסח אזהרה שנקבע לפי סעיף קטן זה והוראות לעניין תמונה שנקבעו לפי סעיף קטן (1א) ייכנסו לתוקפם תוך 45 ימים מיום פרסומם ברשומות".

2. בסעיף 9ב(א) לחוק העיקרי, בפסקה (1), אחרי "אזהרה" יבוא "ותמונה".

¹ ס"ח התשמ"ג, עמ' 38.

דברי הסבר

לפי דוח שר הבריאות על העישון בישראל בשנת 2016, כ-8,000 מאזרחי מדינת ישראל מתים מדי שנה כתוצאה מנזקי העישון, מהם כ-800 מתים כתוצאה מעישון פאסיבי וכפוי. הטיפול במחלות הקשורות בעישון וההוצאות הנלוות אליהן היה כרוך בשנה זאת בעלות של לפחות כ-3.6 מיליארד ש"ח. עוד עולה מנתוני הדוח כי קיימת מגמת עליה של בני נוער אשר מתחילים לעשן מתחת לגיל 18.

עם כניסתם לתוקף של התיקונים לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון התשמ"ג-1983 (להלן – החוק) בשנים האחרונות, נאסר הפרסום של מוצרי טבק ועישון (למעט החרגת העיתונות המודפסת), וכן נכנסה לתוקף בתחילת שנת 2020 חובת שימוש באריזה אחידה למוצרי העישון, לרבות חובה לכלול על גבי האריזה אזהרה מילולית, והגדלת שטח האזהרה. נוסחי האזהרה ושטחי האזהרה נקבעו בהתאמה למגוון מוצרי העישון.

על אף שצעדים אלה מבורכים ותורמים למאבק במגפת העישון, מדינת ישראל יכולה לנקוט במספר צעדים חשובים נוספים שיסייעו במובהק במאבק זה.

סעיף 11 באמנת המסגרת הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC) עליה חתמה מדינת ישראל בשנת 2003 ואותה אישרה בשנת 2005, עוסק באריזה וסימון של מוצרי טבק, לרבות שילוב תמונות באזהרות. על פי דוח ארגון הבריאות העולמי משנת 2019, 91 מדינות מחייבות אזהרות גרפיות על גבי חפיות סיגריות. אזהרות אלה כוללות תמונה המתארת את נזקי העישון, בנוסף לאזהרה המילולית. תמונות אלה, הממחישות את נזקי העישון, נמצאו יעילות במיוחד בהשפעה על דעת הצרכנים, הרתעתם מקניית המוצר והשפעה על רצונם להיגמל מעישון.

לפיכך, מוצע לתקן את החוק כך שיחייב את היצרנים להדפיס על גבי כל חפיסה ואריזה של מוצר עישון, תמונה הממחישה את נזקי העישון. ההוראות לעניין התמונות, תוכן וגודלן היחסי ייקבעו על ידי שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

הצעות חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מיכל וונש וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2328).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)